

1500034-38.2022.8.26.0483

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL MEDEIROS

Comarca: Presidente Venceslau

Foro: Foro de Presidente Venceslau

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2016430/2022 - DEL.INV.GER. PRES VENCESLAU, 16581433 - DEL.INV.GER. PRES VENCESLAU, 2016430 - DEL.INV.GER. PRES VENCESLAU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ABNER AUGUSTO GARCIA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Venceslau

Foro de Presidente Venceslau

1ª Vara

Av. Faustino Rodrigues Azenha, 1500, Presidente Venceslau-SP - cep 19400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500034-38.2022.8.26.0483 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500034-38.2022.8.26.0483

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2016430/2022 - DEL.INV.GER. PRES VENCESLAU, 16581433 - DEL.INV.GER. PRES VENCESLAU, 2016430 - DEL.INV.GER. PRES VENCESLAU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ABNER AUGUSTO GARCIA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL MEDEIROS

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal em face de ABNER AUGUSTO GARCIA SILVA, como incurso no artigo 33, "caput", c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia:

"Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 26 de dezembro de 2021, em horário incerto, na Rua Ademar de Barros, nesta cidade e Comarca de Presidente Venceslau/SP, ABNER AUGUSTO GARCIA SILVA, qualificado à fl. 97, vendeu ao adolescente Matheus Gabriel Santana da Silva de Jesus, 01 (um) invólucro contendo a substância entorpecente popularmente conhecida por "maconha", com peso líquido aproximado de 107,92g (cento e sete gramas e noventa e duas centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância esta que causa dependência física e psíquica em seus usuários, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 10, imagens de fls. 12/13 e laudo pericial de fls. 99/101. Segunda consta, na data dos fatos o denunciado ABNER AUGUSTO vendeu para o adolescente Matheus Gabriel Santana da Silva Jesus, 01 (um) invólucro da substância entorpecente popularmente conhecida por maconha, com peso líquido aproximado de 107,92g (cento e sete gramas e noventa e duas centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ocorre que os Policiais Militares que detinham prévia informação de que o menor Matheus estaria realizando o tráfico de entorpecentes nesta urbe e recebia a droga de Abner, decidiram abordar o adolescente no momento em que encontrado em via pública. Com ele foi localizada a referida substância entorpecente que havia sido adquirida momentos antes do denunciado ABNER AUGUSTO.

Foi apreendido 01 (um) aparelho de telefone celular - fl. 71."

A denúncia de fls. 115/116, veio instrumentalizada com os autos de Inquérito Policial.

A prisão temporária do réu foi convertida em prisão preventiva (fls. 124/126).

Notificado, o réu por meio de advogado dativo, apresentou defesa prévia (fls. 158/163).

A denúncia foi recebida em 13 de julho de 2022 (fls. 165/166).

Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o acusado.

Por ocasião das alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 298/304).

A defesa, por sua vez, advogou teses benéficas em favor do réu (fls.308/319).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é improcedente.

Com efeito, embora comprovada a materialidade delitiva pelo B.O. de fls. 03/05, auto de exibição e apreensão de fl. 10, imagens de fls. 12/13, laudo toxicológico definitivo de fls. 99/101 (positivo para maconha), os indícios relacionados à autoria do delito não restaram devidamente comprovados ao final da instrução processual.

O réu negou a prática delitiva em seu interrogatório policial e em juízo (fls. 97 e cf mídia SAJ), declarações que, à míngua de demais elementos, sem desmerecer o depoimento dos policiais militares Raphael Teixeira de Paulo e Helder Augusto Gomes de Souza, são insuficientes para condenação.

Ressalto que o laudo pericial realizado no aparelho celular apreendido com réu não revelou nenhum indício que Abner se dedique à mercancia ilícita (fls. 276/294).

Desta forma, precária a prova produzida e não sendo possível condenação por presunção ou com lastro apenas na prova indiciária, sob pena de nulidade (art. 155 do Código de Processo Penal), de rigor a absolvição do acusado.

Nesse sentido: "Para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo" (TJSP AC 133.383-3 Rel. Egidio de Carvalho JTJ 140/276).

"Se a prática de uma infração penal é, sem dúvida, um mal à sociedade, mal maior é a busca de um culpado, sem qualquer cuidado e infringindo direitos fundamentais do

homem. O Estado não pode ser tão mesquinho e delinqüente quanto o indivíduo possa ser, de modo que condenações injustas geram mais insegurança do que o próprio cometimento do crime. O direito à prova surge vigoroso nesse quadro, porquanto é inerente à defesa, indispensável esteio do Estado de Direito. Logo, cabe a cada magistrado cuidadosamente verificar como está formando sua convicção para que sua imparcialidade, como homem e como representante do Estado, seja o mais próxima possível do ideal” (Nucci, Guilherme de Souza, O valor da confissão como meio de prova no Processo Penal, 2ª ed. revista e atualizada, Ed. RT).

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER ABNER AUGUSTO GARCIA SILVA, qualificado nos autos, da acusação do crime previsto no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Não estando mais presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do réu.

Expeça-se com urgência ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Honorários do advogado dativo nomeado ao réu arbitrados nos termos do convênio - DPE - OAB/SP.

Após, transitada esta em julgado, expeça-se certidão de honorários e o que mais necessário for e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Presidente Venceslau, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA